



Nr. 203 Besprechung vom 11. November 1932, 17 Uhr ¹

R 43 I/2281, S. 321–329

Anwesend: v. Papen, v. Gayl, Schäffer, Gürtner; MinDir. Gottheiner; MinR Feßler; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

Innenpolitische Lage – Sitzung des Reichsrats am 12. November 1932.

Innenpolitische Lage – Sitzung des Reichsrats am 12. November 1932.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über die Unterredung, die er im Laufe des Vormittags in Gegenwart des Reichsministers der Justiz und des Reichsarbeitsministers mit dem Ministerpräsidenten Dr. Held und Staatsminister Dr. Stützel gehabt hatte ². Dr. Held sei sehr wenig entgegenkommend gewesen. Die Bayerische Staatsregierung scheine mit Sicherheit davon auszugehen, daß der jetzige Zustand in Preußen verewigt werden solle.

Dr. Held habe schließlich den beiliegenden Entwurf eines Antrages des Reichsratsausschusses gezeigt, über den in der Reichsratssitzung am 12. November abgestimmt werden solle ³. Auch sei über die beiliegenden formulierten 8 Forderungen Bayerns zur Reichsreform ⁴ gesprochen worden. Der Antrag und die 8 Forderungen zur Reichsreform würden in der für 6 Uhr anberaumten Besprechung ⁵ eine wesentliche Rolle spielen.

Der *Reichskanzler* vertrat die Auffassung, daß die Reichsregierung als Gegenleistung für die Einverständniserklärung mit dem geplanten Antrage der Länder für den Reichsratsausschuß darauf bestehen müsse, daß der Reichsrat die bisherigen Angriffe wegen der Einsetzung eines Reichskommissars in Preußen unterlasse. Dann könne auch aus der Annahme des erwähnten Antrages im Ausschuß des Reichsrats ein gewisser Fortschritt erwachsen.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß die Reichsregierung für die geplante Reichsreform sich wenigstens der Mitwirkung des Reichsrats vergewissern solle.

¹ Die Niederschrift ist datiert vom 15.11.32.

² Aufzeichnungen hierzu nicht bei den Akten der Rkei.

³ Abgedr. als Anlage 1 zu diesem Dokument. – Der Antrag war am 9.11.32 bei einer Würzburger Besprechung der Ministerpräsidenten von Bayern, Baden, Württemberg, Sachsen, Hessen und Thüringen, die der gemeinsamen Vorbereitung auf die Sitzung der RR-Ausschüsse am 12. 11. dienen sollte, erörtert worden. Hierüber hatte Held dem Bayer. Ministerrat am 10. 11. u. a. berichtet: Er habe in Würzburg „einen formulierten Antrag vorgelegt, der mit geringen Abweichungen die Billigung der übrigen Herren gefunden habe. Er sei beauftragt, den Antrag in der Ausschußsitzung einzubringen. Die übrigen Herren würden sich dem Antrag anschließen.“ (Sitzungsniederschrift in BayHStArch. MA 99 524). Vgl. hierzu auch Schwend, Bayern zwischen Monarchie und Diktatur, S. 477 ff.; Besson, Württemberg und die deutsche Staatskrise 1928–1933, S. 314 ff. und 410.

⁴ Abgedr. als Anlage 2 zu diesem Dokument.

⁵ Dok. Nr. 204.

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen.

Anlage 1

Antrag des Ausschusses.

Der Reichsrat wolle folgende EntschlieÙung fassen:

1. Durch die Regelung, die am 29. und 30. Oktober 1932 im Verhältnis zwischen Reich und Preußen getroffen wurde⁶, ist über die am 20. Juli 1932 angeordneten Maßnahmen hinaus eine weitgehende Verbindung zwischen der Reichsgewalt und der preußischen Staatsgewalt hergestellt worden, durch die nicht nur das Verhältnis zwischen dem Reich und Preußen, sondern auch das Verhältnis des Reiches zu allen Ländern und das Verhältnis der Länder untereinander entscheidend betroffen wird. Der Reichsrat ist der Auffassung, daß die getroffene Regelung den verfassungsmäßig gewährleisteten föderativen Aufbau des Reiches gefährdet. Er nimmt von den Erklärungen der Reichsregierung Kenntnis, daß es sich nur um ein Provisorium handelt, das sein Ende mit der ordnungsgemäßen Bildung einer neuen Regierung in Preußen finden soll.
2. Durch die getroffene Neuordnung ist für die Dauer ihres Bestandes eine grundlegende Verschiebung des Kräfteverhältnisses eingetreten, wie es durch die bundesstaatliche Grundlage des Reichs verfassungsmäßig festgelegt ist. Die obersten Reichsorgane haben wiederholt die Zusage gegeben, daß an dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen Reich und Ländern nichts geändert werden soll. Der Reichsrat erwartet, daß die Reichsregierung in Erfüllung dieser Zusage alle Vorkehrungen trifft, die zur Behebung der eingetretenen Gleichgewichtsveränderung notwendig sind.
3. Bei der großen Bedeutung einer Reichsreform für das Schicksal von Volk und Reich stellt der Reichsrat an die Reichsregierung das dringende Ersuchen, unter Vermeidung überstürzter Maßnahmen und einer übereilten Behandlung die deutschen Länder bei der Gestaltung der Entwürfe noch vor ihrer Verabschiedung im Reichskabinett und vor einer öffentlichen Bekanntgabe maßgebend zu beteiligen.

Anlage 2

Als Sicherung gegenüber der im Verhältnis zwischen Preußen und dem Reich getroffenen Regelung dürfte bis zur ordnungsmäßigen verfassungsrechtlichen Erledigung übergangsweise eine verbindliche Erklärung der Reichsregierung über folgende Punkte zu verlangen sein:

- 1.
Anerkennung des bundesstaatlichen Charakters des Reichs und der Eigenstaatlichkeit der Länder mit der allgemeinen Zusicherung, daß bei allen künftigen Maßnahmen des Reichs auf die ungeschmälerte Erhaltung des Staatscharakters der Länder Bedacht genommen wird.
- 2.
Anerkennung der Tatsache, daß durch die für Preußen getroffene Regelung eine tiefgreifende Gleichgewichtsverschiebung eingetreten ist, zu deren Behebung für die Dauer des Bestandes der Regelung die Schaffung und Sicherung eines genügenden Ausgleichs für die außerpreußischen Länder unerlässlich ist.
- 3.
Zusage der Reichsregierung, ihren Verfassungsentwurf so zu gestalten, daß insbesondere
 - a)

⁶ Gemeint ist wohl insbes. die Ernennung von Bracht und Popitz zu Reichsministern ohne Geschäftsbereich durch Hindenburg am 29. 10. sowie die Ernennung vom REM v. Braun zum RKomPrLandwMin. und von RM Popitz zum RKomPrFMin. durch Papen am 30.9.32. Vgl. Dok. Nr. 179, P. 4.

der Reichsrat *in seiner jetzigen Zusammensetzung* erhalten und ohne Hereinnahme anderer Faktoren, wie Berufsgruppen, vom Reiche ernannte Mitglieder usw. nach dem Vorbilde des Bundesrats als gleichberechtigter Faktor der Gesetzgebung neben dem Reichstag ausgestaltet wird;

– b)

der Artikel 48 der Reichsverfassung, sei es durch Verfassungsänderung, sei es durch Erlaß des Ausführungsgesetzes nach Abs. 5 im Sinne einer stärkeren Sicherung der Rechte der Länder neugestaltet oder klargestellt wird;

– c)

daß auf dem Gebiete des Finanzwesens die Steuerquellen zwischen Reich und Ländern grundsätzlich geschieden und insbesondere die Einkommen- und Körperschaftssteuer, deren Ertrag ohnedies zum größten Teil den Ländern schon dermalen zusteht, an die Länder einschließlich der eigenen Verwaltung dieser Steuern zurückgegeben wird;

– d)

die Artikel 9 und 10 der Reichsverfassung über die sog. Bedürfnis- und Grundsatzgesetzgebung gestrichen werden;

– e)

die Einheit der Verwaltung in der Hand der Länder durch die vorgeschlagene Änderung des Art. 14 der Reichsverfassung, durch Rückgabe der verreichlichten Verwaltungszweige an die Länder und durch ausreichende finanzielle Ausstattung der Länder hinsichtlich der rückübertragenen Verwaltungszweige (Aufgaben und Organisation) wiederhergestellt wird;

– f)

in dem neuen Entwurf der Reichsverfassung Bestimmungen zum Schutze der Länderrechte eingebaut werden, die dem Art. 78 Abs. II der Bismarck'schen Reichsverfassung⁷ entsprechen mit der bindenden Auslegung, daß diese Vorschrift der „Kompetenz-Kompetenz“^{7a} des Reiches nicht unterworfen ist.

– 4.

Zusicherung der Reichsregierung, daß künftighin weder im Wege der verfassungsändernden noch der ordentlichen Gesetzgebung, noch des Notverordnungsrechtes aus Art. 48 der Reichsverfassung, noch der Gestaltung der finanziellen Beziehungen Maßnahmen getroffen werden, durch die die Hoheitsrechte und Aufgabengebiete der Länder geschmälert werden.

– 5.

Insbesondere Zusage, daß

– a)

keine Regelung erfolgt, die das Gemeindewesen in Gesetzgebung oder Verwaltung oder in der Gestaltung der finanziellen Beziehungen der Gemeinden ganz oder teilweise aus dem Hoheitsbereich der Länder ausgliedert und in die Hand des Reiches überführt (Popitz'sche Pläne!)⁸;

– b)

unbeschadet des Gesetzgebungsrechts des Reichs keine Reform der Sozialverwaltung erfolgt, bei der die Versicherungsträger oder die Versicherungsbehörden der dermaligen organisatorischen Eingliederung in die Landesverwaltung oder in die Landesaufsicht entzogen werden;

– c)

⁷ Art. 78 Abs. 2 der RV vom 16.4.1871: „Diejenigen Vorschriften der Reichsverfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Verhältniß zur Gesamtheit festgestellt sind, können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden.“ (RGBl. 1871, S. 63, 85).

^{7a}) Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 210.

⁸ Bezieht sich vermutlich auf das von Popitz Anfang 1932 veröffentlichte Gutachten „Der künftige Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden“. Zu der darin vorgeschlagenen Neuregelung des Verhältnisses zwischen Reich und Gemeinden (insbes. betr. Finanzausgleich) s. S. 4, 128 ff. und 185 f.

die Reichswasserstraßenverwaltung als Auftragsverwaltung des Reichs entsprechend dem im Jahre 1920 abgeschlossenen Staatsvertrag⁹ in der Hand der Länder bleibt.

– 6.

Zusage, daß die Länder vor der Verabschiedung der Reformentwürfe im Reichskabinett nicht nur gehört, sondern maßgeblich an ihrer Ausgestaltung beteiligt werden, und daß bei der späteren Behandlung der Entwürfe gegen den Willen der Länder keine Änderungen erfolgen, die für die Länder ungünstiger sind.

– 7.

Zusage, daß bei der Gestaltung des Finanzausgleichs, der Vergebung der Reichsaufträge und der Gestaltung der deutschen Wirtschaftspolitik alle Teile des Reichs gleich günstig behandelt werden und die Gefahr vermieden bleibt, daß sich die Personalunion einseitig zugunsten Preußens und seiner Wirtschaftsinteressen auswirkt.

– 8.

Zusage, die Eisenbahnabfindung¹⁰ in einer für die Länder tragbaren Weise zu regeln.

⁹ Zum Text s. das „Gesetz über den Staatsvertrag, betreffend den Übergang der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich“ vom 29.7.21 (RGBl., S. 961).

¹⁰ Hierzu vgl. Anm. 19 zu Dok. Nr. 42.

Zitierhinweis

Nr. 203 Besprechung vom 11. November 1932, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 916–919 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D203>